TERMO DE ACEITE EMPREENDEDOR INDEPENDENTE DO APLICATIVO DEOVITA

Este termo tem por objeto as regras do Método DeoVita de Vendas para que o usuário possa se tornar um empreendedor independente no aplicativo DeoVita, também estando de acordo com o "termo de condições gerais de uso do aplicativo DeoVita", se você não concorda com qualquer clausula deste termo, não poderá se tornar um empreendedor independente.

POR FAVOR, LEIA ESTE TERMO DE ACEITE COM ATENÇÃO

1. Objeto do termo

1.1.O objeto desse termo é Método DeoVIta de Vendas (MDV), sendo a formatação das vendas dos planos, podendo ser feita de forma on-line (pelo aplicativo DeoVita) ou presencial, podendo geral renda ao usuário.

1.2. O Método de vendas só será valido para aqueles que aderiram a um dos pacotes de adesão DeoVita, e que utilizam o serviço de intermediação para prestação de serviços na área da saúde disponibilizado no Aplicativo DeoVita.

1.3. O Empreendedor individual poderá vender/indicar os pacotes de adesão, descritos no anexo I do presente termo.

2. Regras gerais

2.1. Adquirir um dos planos de adesão da DeoVita, descritos no termo de adesão do produto, que está disponível no site e aplicativo DeoVita.

2.2. A venda poderá ser realizada através desses métodos: De um link ou Qrcode que será disponibilizado por uma Gerente Revendedora do DeoVita (GRDV); Através de um link ou Qrcode orgânico disponibilizado no aplicativo DeoVita;

2.3 Após o aceite do presente termo, o Empreendedor deve participar do treinamento I, que será realizado de forma presencial ou on-line, no prazo de 5 (cinco) dias a contar do aceite do presente termo, para que o empreendedor conheça os produtos DeoVita, suas regras e as formas de pagamento.

2.4. Concluído o treinamento I, o Empreendedor deve participar do treinamento II, no prazo de 10 (dez) dias a contar do aceite do presente termo, para tomar ciência da estratégia de vendas e as definições das metas.

3. Obrigações do empreendedor

3.1. O empreendedor compromete-se a estudar sobre o produto objeto de indicação/venda, para que possa esclarecer todas as dúvidas do usuário interessado em contratar um dos pacotes de adesão DeoVita.

3.2. O empreendedor será o único responsável pelas informações repassadas aos usuários/interessados que não estiverem descritas no termo de adesão dos pacotes.

3.3. O empreendedor será o único responsável por declarar o imposto oriundo dos ganhos do Método DeoVita de Vendas.

3.4. O empreendedor individual deverá atualizar seus dados cadastrais comerciais para que a DeoVita possa sempre informa-lo de novas treinamentos, métodos de vendas e de novas metas, sob pena de vender o produto de forma errada.

3.5. O empreendedor individual deverá participar dos treinamentos quando for solicitado pela DeoVita.

4. Da responsabilidade da DeoVita

4.1. A DeoVita não poderá ser responsabilizada cível ou criminalmente, pelas informações repassadas pela Gerente Revendedora do DeoVita ou pelo empreendedor individual.

4.2. A DeoVita só será responsabilizada pela intermediação para prestação de serviços da área da saúde, que será prestado por parceiros cadastrados no aplicativo DeoVita, estando o assinante indicado pelo empreendedor individual sujeito as regras do termo de adesão do produto DeoVita.

4.3. Este termo não gera vinculo ou responsabilidades empregatícias da DeoVita com o Empreendedor Individual, estando este livre para exercer outros trabalhos desde que não utilize as estratégias de vendas repassadas nos treinamentos realizados pela DeoVita.

5. Das penalidades

5.1. O empreendedor individual poderá ter a conta suspensa e excluída do aplicativo DeoVita, se o intermediador for informado que o empreendedor está utilizando a conta para objetivo diferente do descrito na clausula 1 do presente termo.

5.2. O empreendedor individual poderá responder cível ou criminalmente por informações falsas repassadas ao assinante.

6. Da renovação ou Aditivo

6.1. O presente termo terá a vigência por prazo indeterminado, sendo renovado de forma automática.

6.2 As cláusulas do presente poderão ser renovadas mediante aditivos disponibilizados no aplicativo DeoVita, na área do empreendedor individual.

7. Da segurança e tratamentos dos dados pessoais

7.1. Este termo adotará medidas técnicas e administrativas adequadas para segurar a proteção de dados, garantindo um nível apropriado de segurança de Dados Pessoais tratados e mitigar possíveis riscos. Ao avaliar o nível apropriado de segurança, o intermediador deverá levar em conta os riscos que são apresentados pelo tratamento, em particular aqueles relacionados a potenciais incidentes de segurança, identificação de vulnerabilidade e adequada gestão de riscos.

7.2 A DeoVita manterá os dados pessoais dos empreendedores individuais e informações confidenciais sob programas de segurança, elaborados visando

(a) proteção contra perdas, acessos ou divulgação acidentais ou ilícitos; (b) identificar riscos prováveis e razoáveis para segurança e acessos não autorizados à sua rede; e (c) minimizar riscos de segurança, incluindo avaliação de riscos e testes regulares.

7.3. O Empreendedor individual autoriza a DeoVita a utilizar seus dados cadastrais para ofertar e enviar promoções, atualizações dos percentuais de descontos, dentro dos limites previstos na LGPD, podendo ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do cliente.

7.4. O titular deve cooperar com a DeoVita para o cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário, Ministério Público e Órgão de controle administrativo.

7.5. A DeoVita se compromete a coletar e processar quaisquer dados pessoais de acordo com todas as legislações aplicáveis ao processamento desses dados e, em particular, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. De acordo com a lei, a DeoVita é responsável pelo tratamento realizado nas condições presentes neste termo.

7.6. A DeoVita compromete-se a comunicar ao contratante a ocorrência de qualquer violação de segurança que tenha consequências diretas ou indiretas no tratamento, bem como qualquer reclamação que possa ser endereçada a ele por qualquer indivíduo interessado no tratamento realizado sob o contrato.

7.7. As partes ajustarão variações a este item que sejam necessárias para atender os requisitos de quaisquer mudanças nas leis e regulamentos de proteção de dados.

8. Disposições finais

8.1. A DeoVita não se responsabiliza por qualquer informação ou promessa que não esteja expressamente prevista neste termo, exceto se previamente acordados entre as partes por aditivo.

8.2. É de responsabilidade dos parceiros atender a demanda de clientes da DeoVita oferecendo os serviços com a aplicação dos percentuais previstos na tabela especial, não sendo a DeoVita responsabilizado por eventuais problemas técnicos em aparelhos ou equipamentos dos conveniados, cabendo a estes solucionar os devidos problemas e atender o cliente, não podendo ser responsabilizado de forma cível ou criminal por isso.

8.3. Na hipótese de conflito entre o presente termo e anexo, prevalecerão as disposições deste termo.

8.4. As condições gerais da prestação de serviços ora estabelecidos, estão constituídas nos “Termos e Condições Gerais de Uso da Plataforma DeoVita de Intermediação de Serviços de Profissionais da Saúde”, que deverão ser parte integrante e indissociável deste termo.

9. Do Foro

9.1. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente termo, as partes elegem o foro da Comarcar de Fortaleza ou Iguatu, no Estado do Ceará.

9.2. E assim, por estarem justos e contratados, declara o cliente que leu, compreendeu e concordou com todo o conteúdo do presente instrumento, responsabilizando-se por todos os dados informados.

Este termo foi atualizado em 04/02/2023

Anexo I - Valores repassados ao empreendedor individual	
Serviço	Valor repassado
Adesão família mensal via Cartão no valor de R$29,90	Premiação de 67% = R$ 20,00 (vinte reais)
Adesão família via boleto, Enel ou pix no valor de R$ 39,90	Premiação de 50,2% = R$ 20,00 (vinte reais)
Adesão família anual via cartão, pix ou boleto no valor de R$ 299,90	Premiação 5,56%= R$ 16,70 (dezesseis reais e setenta centavos)
Adesão individual mensal via Cartão no valor de R$ 9,90	Premiação 67% = R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos)
Adesão individual mensal via pix, boleto ou enel no valor de R$ 19,90	Premiação 33%= R$ 6,60 (seis reais e sessenta centavos)
Adesão individual anual via cartão, pix, boleto no valor de R$ 99,90	Premiação 5,56% = R$ 5,60 (cinco reais e sessenta centavos)